

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради
від 25.03. 2021 року № 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

та введено в дію наказом ректора
ПВНЗ «ХММУ»
від 25.03 2021 року № 36

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

**Приватного вищого навчального закладу
«Харківський міжнародний медичний університет»**

Харків 2021

Терміни та умовні скорочення

У даному Положенні використовуються наступні терміни та скорочення:
Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

Мобінг (з англійської – банда) – це колективне систематичне знущання, регулярне цькування, спрямоване на професійну дискредитацію колеги по роботі, навчанню.

Кібербулінг – або інтернет-мобінг, або електронний булінг – це форма агресії, яка набула поширення з появою мобільних телефонів та Інтернету. «Зброєю» кібербулера стають соціальні мережі, форуми, чати, мобільні додатки тощо. Будь-які її форми мають на меті дошкулити, нашкодити чи принизити людину віртуально дистанційно, без фізичного насильства.

Харасмент – домагання, примушення, знущання, шантаж, погроза, психологічна травля, що ображає та принижує честь, гідність, самоповагу іншої людини, викликає відчуття нікчемності.

Економічне насильство – форма насильства, що включає умисне позбавлення майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, примушування до безоплатної праці та правопорушення економічного характеру.

Психологічне насильство – це форма насильства, що включає словесні образи, переслідування, залякування та діяння, що спрямовані на обмеження волевиявлення особи. Психологічне насильство спричиняє емоційну невпевненість, нездатність захистити себе та завдає шкоди психічному здоров'ю особи.

Сексуальне насильство – насильство, що включає діяння сексуального характеру, примушування до акту сексуального характеру, інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканності особи.

Фізичне насильство – форма насильства, що включає ляпаси, штовхання, кусання, незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв або телесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, та вчинення інших правопорушень насильницького характеру.

Протидія насильству – заходи, що здійснюються керівництвом ЗВО, а також іншими стейкхолдерами освітнього процесу та спрямовані на припинення насильства, а також надання допомоги і захисту постраждалій особі.

МОН – Міністерство освіти і науки

ПВНЗ «ХММУ» – приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»

1. Загальні положення

1.1. Положення про протидію булінгу (далі – Положення) у Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет» (далі - Університет) розроблено з метою запобігання та протидії випадкам боулінгу серед здобувачів вищої освіти та працівників Університету.

1.2. Положення регламентує організацію роботи щодо протидії булінгу серед здобувачів вищої освіти в Університеті, є нормативним документом, що розроблено відповідно: Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України № 2657-VIII від 18.12.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Конвенції ООН про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 року), Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (ратифіковано 20 червня 2012 року), сімейного Кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 7 грудня 2017 року №2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству, спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України №564/836/945/577 від 19 серпня 2014 року «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України № 1105/25882 від 10 вересня 2014 року, листу Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 року № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) да застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

1.3. Положення затверджується Вченою радою Університету, розміщується на офіційному веб-сайті Університету і є обов'язковим до ознайомлення всіх учасників освітнього процесу.

2. Ознаки булінгу

2.1. Булінг — явище системне й комплексне.

Окрім психіатрів та лікарів, які займаються зазвичай уже з тими, хто піддався цькуванню та знущанням з боку своїх однолітків, до вивчення й профілактики цього явища повинні, безперечно, долучатись викладачі, соціальні педагоги, психологи.

2.2. Типові риси студентів, схильних ставати **булерами** наступні:

- вони відчують сильну потребу панувати й підпорядковувати собі інших студентів, переслідуючи власні цілі, вони імпульсивні й легко шаленіють;
- вони часто зухвалі та агресивні в ставленні до дорослих (передусім батьків і викладачів);

- вони не виявляють співчуття до своїх жертв.

2.3. Типові **жертви булінгу** мають свої характерні риси:

- вони полохливі, вразливі, замкнуті й сором'язливі;
- вони часто тривожні, невпевнені в собі, нещасні й мають низьку самоповагу;
- вони схильні до депресії й частіше за своїх ровесників думають про самогубство;
- вони часто не мають жодного близького друга та успішніше спілкуються з дорослими, ніж із однолітками.

2.4. Викладачі, соціальні педагоги, психологи можуть зупинити явища булінгу в студентському середовищі, якщо:

- виховувати здорові стосунки у групі;
- не залишатися байдужими;
- сприймати людину такою якою вона є;
- дати зрозуміти студентам, що соціальний стан не є приводом для цькування;
- пояснювати студентам, що заздрість - негативна риса людини;
- дати зрозуміти студентам, що сильніший - не означає розумніший, що фізичні вади - це не вина людини;
- на особистому прикладі показувати, що не підтримуєте явище булінгу;
- поважати думки та погляди інших;
- виявляти доброзичливість, милосердя, повагу до інших, підтримувати одне одного та поважати право кожного бути самим собою, виявляти готовність до примирення, визнавати свої помилки;
- показати студенту перевагу, що увагу викладачів та одногрупників можна привернути до себе гарними вчинками.

3. Учасники освітнього процесу, їх права та обов'язки в забезпеченні протидії булінгу

3.1. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень забезпечує створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

- контролює розробку, затвердження та оприлюднення Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Університеті;
- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;
- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в Університеті.

3.2. Педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники Університету у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов'язані:

- вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;
- за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
- звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;
- повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

3.3. Права та обов'язки науково-педагогічних працівників визначені ст. 54 Закону України «Про освіту».

3.3.1. Права науково-педагогічних працівників:

- захист професійної честі та гідності;
- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю.

3.3.2. Науково-педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватися професійної та педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов'язки;
- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

3.4. Права та обов'язки здобувачів вищої освіти.

Права та обов'язки здобувачів вищої освіти визначені ст. 53 Закону України «Про освіту» та ст. 62 Закону України «Про вищу освіту».

3.4.1. Здобувач освіти має право:

- повагу людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;
- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

3.4.2. Здобувач освіти зобов'язаний:

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;
- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб,
- отримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

3.5. Права та обов'язки батьків здобувачів вищої освіти.

3.5.1. Права батьків здобувачів вищої освіти:

- отримувати інформацію про діяльність Університету, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили;
- отримувати інформацію про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в Університеті та його освітньої діяльності;
- подавати керівництву Університету заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно здобувача освіти або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно здобувача освіти або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3.5.2. Обов'язки батьків здобувачів вищої освіти:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
- дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у здобувачів освіти культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- сприяти керівництву Університету у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Університеті.

4. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в Університеті

4.1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в Університеті є постійним системним процесом, спрямованим на:

- визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;
- виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;
- визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення.

4.2. На вимоги ст. 30 Закону України «Про освіту» Університет надає на своєму веб-сайті наступну інформацію:

- правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
- порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

4.3. В Університеті вирішуються наступні завдання щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню):

- створення безпечного освітнього середовища, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;
- визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування);
- підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);
- формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;

- формування у здобувачів освіти soft skills, які забезпечують особистісну здатність протидіяти насильству;

- заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

4.4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в Університеті відображається в Плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню).

4.5. План заходів розробляється до початку навчального року. Протягом навчального року ректор Університету забезпечує проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін.

4.6. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі, належать заходи щодо:

- організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства (пост охорони, відеоспостереженням за місцями загального користування тощо);

- організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;

- розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема;

- розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших;

- розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки;

- здатності попереджувати та розв'язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;

- відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов'язків, пов'язаних з участю в суспільному житті;

- здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб;

- здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення;

- здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв'язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо;

- підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) тощо;

- створення в Університеті культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

4.7. Заплановані заходи можуть відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, тренінги, тематичні заходи, конкурси, спільні перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого досвіду, запрошення гостей та інших організаційних формах.

5. Відповідальність за булінг

Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” запровадив адміністративну відповідальність за таке правопорушення.

Булінг, внаслідок якого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2019 році 850 – 1700 гривень) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

У разі доведення булінгу кривдник муситиме сплатити штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2019 році це від 850 - 1700 грн) або громадські роботи протягом 20-40 годин.

Якщо ж булінг вчиняється групою осіб або повторно протягом року, то кривдник/-и сплачуватимуть від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 - 3400 грн) або мають виконувати громадські роботи протягом 40-60 годин.

Якщо булінг вчиняє неповнолітня (до 18 років) або малолітня (до 14 років) особа, то за неї платитимуть штраф і виконуватимуть громадські роботи батьки або особи, які їх замінюють згідно чинного законодавства.

Крім того, якщо керівник навчального закладу не повідомить поліції про випадки цькування, муситиме заплатити штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 - 1700 грн станом на 2019 рік) або ж має виконувати виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

У тих випадках, КОЛИ БУЛІНГ МАЄ ФІЗИЧНИЙ ХАРАКТЕР і завдає шкоди здоров’ю людини, окрім Адміністративного кодексу, до кривдника застосовується Кримінальний кодекс України, а саме статті 121, 122:

- Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження:

1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, — карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

- Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження:

1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину, — карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, — караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.

6. Прикінцеві положення

Зміни, доповнення та уточнення до цього Положення вносяться і затверджуються Вченою радою ПВНЗ «ХММУ» і вводяться в дію наказом ректора закладу.